

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3529/2541

นาย สุเทพ สุขสายชล กับพวก

โจทก์

นาย เจริญ วรรณโสภณ กับพวก

ผู้ร้อง

นาย สราวุธ ณ นคร ผู้จัดการมรดกของ

นางสาวผืน ณ นคร

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 271

ศาลชั้นต้นได้พิพากษาตามยอมและมีคำสั่งท้ายคำพิพากษาว่าบังคับตามยอม
ทั้งมีคำสั่งไว้ที่หน้าสำนวนว่า บังคับ ตามยอม หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกยึดทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยโจทก์กับจำเลยได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
สำคัญ ถือได้ว่าศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งบังคับกำหนดวิธีที่จะปฏิบัติตามคำสั่งนั้นไว้และ
จำเลยทราบคำสั่งนั้นแล้ว เมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง โจทก์จะ ต้องร้องขอ
ให้บังคับคดีอีกชั้นหนึ่ง โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์ประสงค์จะบังคับคดีโดยนำ
เงิน 18,200,000 บาท มาวางศาลเพื่อชำระแก่จำเลยตามคำพิพากษตามยอมและคำ
บังคับ อันเป็นการชำระหนี้ต่างตอบแทนในการขอให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่
โจทก์ตามคำพิพากษตามยอมแต่คำสั่งของศาลไม่มีกรณีต้องดำเนินการทางเจ้า
พนักงานบังคับคดีหรือต้องยื่นคำขอให้ออกหมายบังคับคดี การยื่นคำร้องดังกล่าวของ
โจทก์ถือได้ว่าเป็นการร้องขอให้บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 271 เมื่อเป็นการร้องขอให้บังคับคดีของโจทก์ชอบด้วยกฎหมาย การที่ศาล
ชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาชั้นบังคับคดีเพื่อให้จำเลยปฏิบัติตามคำ

พิพากษาตามยอมและคำบังคับก็ย่อมชอบ ด้วยกฎหมายด้วย แม้การบังคับคดีจะยังไม่แล้วเสร็จภายใน สิบปีก็ตาม

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2528 ว่า จำเลยตกลงขายที่ดินที่แบ่งแยกจากโฉนดเลขที่ 3570 รวม 9 โฉนดคือ โฉนดเลขที่ 42585 ถึง 42592 และ 29468 พร้อมสิ่งปลูกสร้างแก๊วทั้งสามในราคา 20,000,000 บาท แก๊วทั้งสามจะชำระมัดจำ 1,000,000 บาท ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 ชำระเงิน 3,000,000 บาท ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2528 จำเลยตกลงโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดให้แก๊วทั้งสามภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2528 โดยแก๊วทั้งสามจะต้องออกตั๋วสัญญาใช้เงินโดยมีธนาคารอาวัล จำนวน 4 ฉบับฉบับละ 4,000,000 บาท ชำระเงินในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2529, 18 สิงหาคม 2529, 17 กุมภาพันธ์ 2530 และ 17 สิงหาคม 2530 ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรทั้งสิ้นในการโอนแก๊วทั้งสามเป็นผู้เสีย แก๊วทั้งสามมีสิทธินำผู้อื่นมารับโอนหรือร่วมรับโอนได้ ให้จำเลยคืนเงินค่าก่อสร้างที่รับไว้แก๊วทั้งสาม เป็นเงิน 300,000 บาท และตกลงให้ค่านายหน้าเป็นเงิน 500,000 บาท แก๊วทั้งสาม เงินทั้งสองรายการนี้ให้หักจากตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2529 แก๊วทั้งสามและจำเลยตกลงเลิกคดีกันตามฟ้องและฟ้องแย้ง ต่างไม่เรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ นอกจากที่ศาลสั่งคืนและค่าทนายความต่างเป็นพับ

ต่อมาวันที่ 10 เมษายน 2538 แก๊วทั้งสามยื่นคำร้องว่าแก๊วทั้งสามได้ชำระเงินมัดจำ 1,000,000 บาท ให้แก่จำเลยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 แล้ว ครั้นวัน

ที่ 19 สิงหาคม 2528 โจทก์ทั้งสามและจำเลยไปที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการตามสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่ไม่อาจกระทำได้นี้เนื่องจากนาย เจริญ วรรณโสภณ (ผู้ร้องที่ 1) กับพวกได้อายัดที่ดินและฟ้องเพิกถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เพิกถอนจำเลยจากการเป็นผู้จัดการมรดก โดยตั้งนายเจริญ วรรณโสภณ (ผู้ร้องที่ 1) กับนายเลิศ สุขบำเพ็ญเป็นผู้จัดการมรดกของนางสาวผันผู้ตาย คดีอยู่ระหว่างรอการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา โจทก์ทั้งสามมีความประสงค์บังคับคดีจึงวางเงิน 18,200,000 บาท เพื่อชำระแก่ จำเลยตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

วันที่ 17 เมษายน 2538 นายเจริญ วรรณโสภณ ผู้ร้องที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้งด บังคับคดี ศาลชั้นต้นสั่งว่าไม่มีเหตุงดบังคับคดี

วันที่ 5 มิถุนายน 2538 โจทก์ทั้งสามยื่นคำร้องว่า โจทก์ทั้งสามได้นำเงินที่จะ ต้องชำระตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 18,200,000 บาท มาวางศาลแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2538 จึงขอให้ศาลมีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานครให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่โจทก์ทั้งสามและขอให้ออก หมายเรียกให้จำเลยส่งต้นฉบับโฉนด 9 โฉนดต่อศาล

วันที่ 16 มิถุนายน 2538 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จัดการให้นัดพร้อมหมายส่ง สำเนาคำร้อง ให้จำเลยส่งมอบโฉนดแก่โจทก์ทั้งสามภายในวันนัด ไม่มีผู้รับให้ปิด ให้ โจทก์ทั้งสามนำส่งใน 10 วัน

วันที่ 7 สิงหาคม 2538 พันจ่าอากาศเอกอากูร วรรณโสภณผู้ร้องที่ 2 ยื่นคำร้อง ว่า ผู้ร้องที่ 2 เป็นทายาทผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของนางสาวผันผู้ตายและเป็น โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความที่โจทก์ทั้งสามทำกับจำเลย เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 6386/2538 ของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ อีกทั้งโจทก์ทั้งสาม

มิได้บังคับคดีภายในสิบปี ขอให้ยกคำร้องของโจทก์ทั้งสาม คือคำร้องฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538 เพราะถือว่าเป็นการร้องเข้ามาโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ศาลชั้นต้น หลงผิด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2538 ว่า จำเลยได้ทำสัญญา ประนีประนอมยอมความที่จะโอนที่พิพาทให้แก่โจทก์ทั้งสาม การที่จำเลยไม่ดำเนินการโอนให้ โจทก์ทั้งสามจึงชอบที่จะขอดำเนินการในชั้นบังคับคดีเพื่อให้เป็นไปตาม ผลของคำพิพากษตามยอมได้ในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนสิทธิได้ก่อนส่วนการ ที่ทายาทของผู้ตายจะดำเนินการขอให้ศาลเพิกถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการ มรดก ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะไปว่ากล่าวกันต่างหาก ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใน ชั้นบังคับคดีของโจทก์ทั้งสาม จึงให้มีหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินโอนที่ดินให้แก่ โจทก์ทั้งสามตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อโจทก์ทั้งสามได้ดำเนินการวาง เงินค่าที่ดินตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยแล้ว

จำเลยยื่นคำร้องว่า คำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 16 มิถุนายน 2538 ที่สั่งให้จำเลย ส่งมอบโฉนดให้แก่โจทก์ทั้งสาม กับรายงานกระบวนการพิจารณาและคำสั่งศาลชั้นต้นลง วันที่ 10 สิงหาคม 2538 และหนังสือของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2538 ที่มีถึงเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ขอให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ โจทก์ทั้งสามนั้นผิดระเบียบไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ ผิดระเบียบ ขอให้ยกเลิกการบังคับคดีที่ล่วงพ้นระยะเวลาสิบปี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กระบวนการพิจารณาของศาลชอบแล้ว ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลง คำสั่ง ยกคำร้อง

ผู้ร้องที่ 2 และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องที่ 2 และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าโจทก์ทั้งสามกับจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความ แล้วศาลชั้นต้นได้พิพากษาตามยอมและบังคับตามยอมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2528 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องที่ 2 และจำเลยว่า โจทก์ทั้งสามได้ร้องขอให้บังคับคดีภายในสิบปีและกระบวนการพิจารณาชั้นบังคับคดีของศาลชั้นต้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นได้พิพากษาตามยอมและมีคำสั่งท้ายคำพิพากษาว่าบังคับตามยอม ทั้งมีคำสั่งไว้ที่หน้าสำนวนว่าบังคับตามยอม หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกยึดทรัพย์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยโจทก์ทั้งสามกับจำเลยได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ กรณีเช่นนี้ถือได้ว่าศาลชั้นต้นได้มีคำบังคับกำหนดวิธีที่จะปฏิบัติตามคำบังคับนั้นไว้และจำเลยทราบคำบังคับนั้นแล้ว เมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ โจทก์ทั้งสามจะต้องร้องขอให้บังคับคดีอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้น การที่โจทก์ทั้งสามยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2538 ว่า มีความประสงค์จะบังคับคดีโดยนำเงิน 18,200,000 บาท มาวางศาลเพื่อชำระแก่จำเลยตามคำพิพากษาตามยอมและคำบังคับ อันเป็นการชำระหนี้ต่างตอบแทนในการขอให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสาม ซึ่งตามคำบังคับดังกล่าวไม่มีกรณีต้องดำเนินการทางเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือต้องยื่นคำขอให้ออกหมายบังคับคดี จึงถือได้ว่าการยื่นคำร้องดังกล่าวของโจทก์ทั้งสามเป็นการร้องขอให้บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2528 แล้วโจทก์ทั้งสามร้องขอให้บังคับคดีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2538 จึงเป็นการร้องขอให้บังคับคดีภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษา เมื่อการร้องขอให้บังคับคดีของโจทก์ทั้งสามชอบด้วยกฎหมาย การที่ศาลชั้นต้นดำเนินการกระบวนการพิจารณาชั้นบังคับคดีเพื่อให้จำเลยปฏิบัติ

การชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอมและคำบังคับก็ยอมชอบด้วยกฎหมายด้วย แม้
การบังคับคดีจะยังไม่แล้วเสร็จภายในสิบปีก็ตาม

พิพากษายืน

(สมบัติ เดียววิศเรศ-ไสว จันทะศรี-เสรี ชุณหถนอม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>